

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w Krakowie dnia roku

WYNAJMUJĄCY

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Nr i seria dowodu / paszportu

NAJEMCA 1

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Nr i seria dowodu / paszportu

NAJEMCA 2 (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Nr i seria dowodu / paszportu

§ 1 Prawo do lokalu mieszkalnego

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Rozrywki 24 (dalej: Lokal).
2. Lokal składa się z salonu z sypialnią, łazienki, kuchni, przedpokoju oraz balkonu.
3. Wynajmujący oświadcza, że Lokal nie jest zamieszkały oraz jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Wynajmujący oddaje w najem opisany w § 1 lokal mieszkalny, a Najemca odbiera go i oświadcza, że będzie wykorzystywał go do celów mieszkalnych. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie wszyscy najemcy.

Liczba osób zamieszkujących: (słownie:).

2. Wynajmujący oświadcza, że Lokal wyposażony jest w sprawne instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i ogrzewania.

§ 3 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia do dnia roku, z możliwością jej przedłużenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.
3. Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności jeżeli Najemca:
 - używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową,
 - dewastuje przedmiot najmu, powoduje pogorszenie jego stanu lub wyposażenia wykraczające ponad normalne zużycie,
 - zakłóca spokój sąsiadów lub w inny sposób narusza spokój i porządek,
 - zwleka z zapłatą czynszu lub opłat do 15-go dnia miesiąca; Wynajmujący uprzedzi Najemcę o zamiarze wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, wyznaczając mu dodatkowy, najwyżej 10-dniowy termin do zapłaty.
4. Najemca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli korzystanie z lokalu stanie się utrudnione lub niemożliwe, a Wynajmujący pomimo zawiadomienia nie usunie przyczyny.

§ 4 Wydanie lokalu Najemcy

1. Wydanie lokalu nastąpi w dniu roku wraz z przekazaniem kompletów kluczy, po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Wówczas płatny jest pierwszy czynsz oraz odstępné — gotówką do rąk własnych lub na wskazane konto bankowe.
2. W protokole zdawczo-odbiorczym wyszczególnione będzie wyposażenie lokalu.

§ 5 Korzystanie z lokalu

1. Najemca ma prawo do niezakłóconego i wyłącznego korzystania z lokalu.
2. Najemca zobowiązuje się do:
 - utrzymywania lokalu w należyтым stanie technicznym, użytkowym i sanitarnym,
 - zachowania porządku i przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 - przeprowadzania na własny koszt drobnych napraw i usuwania usterek związanych z zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem z jego strony,
 - niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o awariach powstałych z przyczyn od niego niezależnych,
 - oddania pomieszczeń w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
 - utrzymania czystości w mieszkaniu.
3. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian naruszających konstrukcję budowlaną, przeróbek, ulepszeń ani renowacji lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
4. Naprawy w większym rozmiarze obciążają Wynajmującego, chyba że powstały z winy Najemcy — w takim przypadku obciążają Najemcę.
5. W przypadku awarii, której skutki mogą doprowadzić do znacznych strat lub zniszczeń, a Najemca nie ma możliwości zawiadomić Wynajmującego lub czas reakcji jest krytyczny, Najemca może zlecić wykonanie niezbędnych prac osobie trzeciej i potrącić ich koszt z czynszu najmu za następny miesiąc.

6. W celu sprawdzenia stanu lokalu Wynajmujący może dokonać jego przeglądu raz na miesiąc, po uprzednim powiadomieniu Najemcy lub osób wskazanych przez Najemcę do korzystania z lokalu.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w lokalu lub jego wyposażeniu powstałe w wyniku działania, zaniechania lub zaniedbania osób używających lokal.
8. Najemca nie może:
- dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich,
 - oddać lokalu w podnajem bądź używanie ani w inny sposób udostępniać go osobom trzecim.
9. Wynajmujący wyraża zgodę, aby Najemca na podstawie niniejszej umowy zawarł we własnym imieniu umowy na dostawę Internetu i usług telekomunikacyjnych.
10. Najemca zna stan techniczny lokalu i oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy nie ma zastrzeżeń do stanu technicznego.
11. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wynajmujący wyraża zgodę na posiadanie małych zwierząt domowych w lokalu.

§ 6 Opłaty miesięczne

1. Strony ustalają wysokość poszczególnych opłat miesięcznych następująco:
- opłaty stałe: wynajem lokalu — 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) oraz czynsz administracyjny — 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych), tj. opłaty do wspólnoty mieszkaniowej obejmujące: kanalizację, wywóz śmieci, ogrzewanie oraz utrzymanie budynku, na podstawie opłat prognozowanych przez administratora budynku. W przypadku gdy media przekroczą ww. kwotę, Najemca dopłaci różnicę według rozliczeń,
 - opłaty za media, tj. energię elektryczną, wodę oraz gaz, liczone będą co miesiąc z góry według ich rzeczywistego zużycia, na podstawie odczytu pomiarów do 1-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Wszystkie opłaty wymienione w pkt 1 Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu co miesiąc z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, gotówką do rąk własnych lub na wskazane konto bankowe.
3. Ostatnie rozliczenie mediów za ostatni miesiąc najmu zostanie dokonane na dzień rozwiązania umowy najmu.

§ 7 Kaucja

1. Z tytułu najmu lokalu wraz z wyposażeniem Strony ustalają kaucję w kwocie 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych), jako zabezpieczenie ewentualnych niezapłaconych należności lub kosztów napraw lokalu bądź jego wyposażenia, płatną w dniu podpisania umowy, tj. r., do rąk własnych Wynajmującego za pokwitowaniem lub na wskazane konto bankowe.
2. Wynajmujący ma prawo zatrzymać całą kaucję lub jej część w przypadku:
- nieuregulowania przez Najemcę czynszu lub opłat za media,
 - konieczności poniesienia kosztów napraw lokalu lub jego wyposażenia wskutek uszkodzeń przekraczających normalne użytkowanie.
3. Kaucja, jeżeli nie będzie podstaw do jej potrącenia, podlega zwrotowi Najemcy nie później niż 14 dni po rozwiązaniu umowy, po rozliczeniu opłat za media.
4. Wynajmujący ma prawo żądać zwrotu wszelkich poniesionych kosztów ponad kwotę kaucji, gdy niezapłacone przez Najemcę opłaty eksploatacyjne lub koszty napraw przekroczą ustaloną kwotę kaucji.

§ 8 Ubezpieczenie

Wynajmujący oświadcza, że w okresie najmu ubezpieczy lokal wraz z wyposażeniem stanowiącym jego własność od ognia i innych zdarzeń losowych. Ewentualne odszkodowanie z tego tytułu nie obejmuje ruchomości stanowiących własność Najemcy. Decyzję o ubezpieczeniu własnych ruchomości Wynajmujący pozostawia Najemcy.

§ 9 Zwrot lokalu Wynajmującemu

O ile Strony nie postanowią inaczej, Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w dniu rozwiązania umowy najmu, najpóźniej do godziny 20:00, i pozostawić go posprzątanym oraz w stanie nie pogorszonego ponad normalne zużycie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Przy podpisywaniu umowy najmu Wynajmujący dokładnie wyjaśnił Najemcy wszystkie zapisy umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia lokalu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Załącznikiem do umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego, sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA / NAJEMCY